

1503808-53.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

CELSO VIEIRA TICIANELLI foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP

- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1503808-53.2018.8.26.0536 - Controle nº 2018/000907 - ESS

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

CELSO VIEIRA TICIANELLI foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao art. 33 da Lei de Drogas (fls. 147-158).

Os recursos interpostos em face da sentença não prosperaram. Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus, sob nº 648025 - SP (2021/0057283-3), perante o E. Superior Tribunal de Justiça. E por r. Decisão proferida no aludido writ, concedeu-se, de ofício, a ordem para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria, da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 418-422). Destarte, em cumprimento à r. determinação, passo ao novo cálculo das penas. Seguindo os critérios norteadores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade de droga apreendida (219,8 gramas, conforme laudo de fls. 111-113), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por fim, presentes os requisitos dispostos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, as penas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória e a determinação de readequação das penas, fica CELSO VIEIRA TICIANELLI condenado às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, por infração ao art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06. O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente. Tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, fixo o regime aberto e, de acordo com o estatuído pelo artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e outros 10 dias-multa. Intime-se.

Santos, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA